

1500635-25.2021.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... a Avenida Mogiana, conhecido ponto de tráfico de drogas da cidade, dirigiram-se para lá, onde, a cerca de 200 m (duzentos metros) do local, avistaram LEANDRO carregando a grade. Narrou que o acusado foi abordado e confessou a subtração, além de falar que “achou que não ia fazer falta” e esclarecendo que iria vender o objeto em um ferro velho para comprar entorpecentes, vez que é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500635-25.2021.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500635-25.2021.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO SILVA DE SOUSA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra LEANDRO SILVA DE SOUSA, qualificado nos autos (fls. 08), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 155, caput, do Código Penal pela prática dos fatos delitivos descritos na inicial acusatória (fls. 46/47).

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (fls. 49/50).

Citado (fls. 63/64), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 70/73) através de defensora dativa (fls. 65).

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 77/80).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, bem como realizado o interrogatório do réu (fls. 99/101 - mídias digitais).

Na mesma oportunidade, o Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas a materialidade delitiva e autoria delitiva, além de tecer considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 99/101 - mídia digital).

A Defesa Técnica, em sede de memoriais finais, pugnou pela absolvição do acusado pela ausência de provas, além de argumentar a respeito da ausência de dolo, bem como o fato de o objeto encontrar-se abandonado, não pertencendo a ninguém e, ainda, tratar-se de erro de tipo essencial (fls. 102/106).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O acusado LEANDRO SILVA DE SOUSA foi denunciado porque, supostamente, no dia 25 de março de 2021, por volta das 10h02min, na Rua Coronel José Alves Ferreira, n. 674, Centro, nesta cidade e Comarca de Igarapava, subtraiu coisa alheia móvel pertencente ao Município de Igarapava, consistente em uma grade de esgoto.

Após regular instrução processual, a pretensão acusatória deve ser rejeitada.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 321//2021 (fls. 03/04), pelo auto de exibição de apreensão (fls. 09), pelo auto de avaliação indireto (fls. 10), pelo relatório final (fls. 23/24), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

Por outro lado, a autoria do delito não foi demonstrada.

A testemunha de acusação Luiz Ricardo de Paula, policial militar, disse, em juízo, que, no dia dos fatos, foram acionados via 190 noticiando que foi visto um rapaz tirando a grade de um esgoto ("boca de lobo") e saindo no sentido uma mata, atrás de um posto da Sabesp. Falou que se deslocaram ao local e verificaram que a grade não estava mesmo lá e, tendo ciência da prática de atravessar a referida mata para alcançar a Avenida Mogiana, conhecido ponto de tráfico de drogas da cidade, dirigiram-se para lá, onde, a cerca de 200 m (duzentos metros) do local, avistaram LEANDRO carregando a grade. Narrou que o acusado foi abordado e confessou a subtração, além de falar que "achou que não ia fazer falta" e esclarecendo que iria vender o objeto em um ferro velho para comprar entorpecentes, vez que é usuário. Afirmou que LEANDRO é conhecido dos meios policiais pela prática de furtos e uso de entorpecentes. Questionado pela Defesa, esclareceu que o denunciante informou, de forma anônima, que um rapaz estava tirando a grade e saiu sentido à mata, acrescentando que, entre a ligação e a localização do acusado, decorreram cerca de 30 a 40 minutos (fls. 99/101 - mídia digital).

O réu LEANDRO SILVA DE SOUSA, em seu interrogatório judicial, negou a subtração e disse que encontrou a grade no mato e levou embora para vender e usar drogas. Afirmou que já fazia alguns dias que o bueiro não tinha nem tampa de esgoto. Frisou que não retirou a grade na via pública. Disse que já foi condenado por furto anteriormente (fls. 99/101 - mídia digital).

Após o curso da persecução penal, verifico que as provas são escassas, tênues e não servem para definir a autoria do crime de furto em relação ao acusado.

Ressalto que a única testemunha presencial do fato noticiou sua ocorrência através de ligação anônima via 190, de tal forma que não foi ouvida em sede investigativa ou em juízo e tampouco realizou o reconhecimento do acusado.

Deste modo, a prova oral produzida em Juízo não esclarece, a contento, como teria se dado a dinâmica da conduta descrita da denúncia.

Em que pese o acusado tenha admitido o furto quando de sua abordagem pelos policiais militares (fls. 05, 06 e 99/101 - mídia digital), ele negou a autoria quando ouvido na Delegacia de Polícia e em Juízo, quando afirmou que encontrou o objeto na rua (fls. 08) e numa mata (fls. 99/101 - mídia digital).

Para além disso, registro que o policial militar ouvido em juízo (fls. 99/101 - mídia digital) indicou que decorreram entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) minutos entre a denúncia anônima e a localização do réu com o objeto, intervalo de tempo razoável e que traz dúvidas em relação ao real autor da subtração, tendo em vista a versão do acusado.

Deste modo, não se demonstrou, sem sombras de dúvidas, que foi o acusado quem adentrou ao local e subtraiu os objetos.

Assim, não existem provas suficientes para eventual condenação.

Logo, consoante a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, "se o juiz não possui

provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação de sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 6.^a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 656).

Nesse sentido:

"Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio in dubio pro reo" (STJ - REsp. 171.995-DF - Rel. Min. Edson Vidigal - 5.^a T. - j. 21.09.99).

"Não provada a existência dos fatos narrados na peça acusatória, impõe-se a improcedência da denúncia" (STJ - APn. 183-0-ES - Rel. Min. Huberto Gomes de Barros - C. Esp. - j. 03.08.2005).

Nessas condições, não havendo segurança sobre a autoria do crime de furto, de rigor a absolvição do réu, prestigiando-se, assim, o princípio constitucional do in dubio pro reo e da presunção de inocência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o que basta.

Ante o exposto, REJEITO a pretensão acusatória formulada na denúncia para ABSOLVER o réu LEANDRO SILVA DE SOUSA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas, diante da absolvição.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt) e à Delegacia de Polícia.

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 65).

Cumpridas todas as formalidades, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 24 de novembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2^a Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)